INFORME JURÍDICO PARA GERENCIA
INCIDENTE CON TERCERO EN PROYECTO C_0066 ARBOLADO

Fecha: 01 de octubre de 2025
Proyecto: C_0066 ARBOLADO
Lugar del incidente: Pulmón de Oriente – Cali, Valle del Cauca
Fecha del incidente: 29 de septiembre de 2025
Elaborado por: Asesora Jurídica

1. Hechos Relevantes:

Durante la ejecución de actividades de siembra, un vehículo particular que transitaba por la zona se llevó una manguera utilizada en labores de riego, la cual impactó a una transeúnte, causándole lesiones. El incidente ocurrió en zona de trabajo señalizada parcialmente.

2. Procesos que se deben realizar ante un incidente con terceros conforme al Plan de Emergencias y Contingencias del proyecto y la normativa vigente:

a.- Activación del protocolo de atención a emergencias. (incompleto)
b.-Prestación de primeros auxilios. (tardíos la SISO no llamó inmediatamente a la ambulancia, tardaron alrededor de 2 horas en prestarle los servicios a la lesionada)
c.- Llamado a servicios de emergencia (línea 123), se llamó al cuadrante pero no llegó
d.-Aseguramiento del área después del incidente. (no se hizo)
e.-Documentación del incidente. (se solicitó informe a la SISO)
f.- Notificación a la aseguradora del contratista responsable. (pendiente)
g.- Llamado a la Policía de Tránsito conforme a la Ley 769 de 2002 y Ley 2251 de 2022. (no se hizo)

3. Procesos No Realizados o a Mejorar

a.- La señalización del área no fue suficiente para prevenir el incidente.
b.- No se contaba con personal de control de tránsito en el momento del evento.
c.- La matriz de riesgos no contemplaba este tipo de interacción con terceros en tránsito.

4. Normativa Aplicable

- Ley 1523 de 2012: Establece la responsabilidad de las entidades en la gestión del

riesgo.
- Decreto 2157 de 2017: Reglamenta el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.
- Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito): Obliga a reportar accidentes con lesionados.
- Ley 2251 de 2022: Refuerza la obligación de conservar la escena del accidente.

Sentencia SL9355-2017 y SL2040-2023 de la Corte Suprema de Justicia: Reafirman que los empleadores y contratistas pueden ser responsables por daños a terceros si hay omisión en la gestión de riesgos, incluso si el daño es causado por un tercero ajeno.

5. Consideraciones sobre la Póliza de Responsabilidad Extracontractual

Se aclara que, dado que el incidente fue provocado por un tercero (vehículo particular ajeno al proyecto), la póliza de responsabilidad extracontractual del contratista no debe ser afectada, salvo que se demuestre una omisión directa en la gestión del riesgo por parte del contratista. La jurisprudencia exige una relación de causalidad entre la actividad ejecutada y el daño, lo cual será objeto de análisis jurídico.

6. Recomendaciones y Compromisos

- Revisión y actualización del plan de emergencias y matriz de riesgos.
- Señalización reforzada en todas las áreas de trabajo. (kit de señalética)
- Capacitación al personal sobre atención a terceros.
- Coordinación con la aseguradora para atención a la persona afectada.
- Seguimiento jurídico al proceso de reclamación y determinación de responsabilidades.

Atentamente,

JACKELINNE PIEDRAHITA HURTADO
Asesora Jurídica